

SCENARIUSZ OBRONY NA ROZPRAWIE

Przesłuchanie Krzyżowe Policjantów + Przygotowanie Świadków + Checklista Działań

Sygn. akt: 4327-0.Ds.517.2025

Data sporządzenia: 29 czerwca 2026

*[!IMPORTANT] **Dokument wyłącznie do konsultacji z obrońcą.** Pytania i strategię wymagają dostosowania przez adwokata do realiów sali sądowej i zachowania świadków. Nie należy próbować samodzielnie przesłuchiwać świadków ani ujawniać tego dokumentu prokuraturze.*

CZĘŚĆ I: PRZESŁUCHANIE KRZYŻOWE POLICJANTÓW

Zasada Ogólna

Celem przesłuchania jest **zmuszenie policjanta do kłamstwa lub przyznania się do błędu** na protokole sądowym, pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (art. 233 k.k.). Każdy blok pytań prowadzi świadka w „pułapkę logiczną” — nie ma dobrej odpowiedzi dla policjanta.

BLOK 1: PROWOKACJA (Fikcyjna Kolizja)

Cel: Udowodnić, że zatrzymanie było zaplanowaną zasadzką, a nie reakcją na kolizję drogową.

Nr	Pytanie	Czego szukamy
1	„Panie świadku, proszę opisać Wysokiemu Sądowi okoliczności, w jakich Pan i Pana koledzy znaleźli się pod tym sklepem. Czy byliście tam służbowo?”	Ustalenie, czy byli tam „przypadkiem” czy celowo.
2	„Ile czasu czekaliście pod sklepem, zanim nadjechał kolega oskarżonego?”	Jeśli czekali — to zasadzka, nie przypadek.
3	„Gdzie jest notatka służbowa lub protokół dotyczący tej rzekomej kolizji drogowej? Czy została sporządzona?”	Brak dokumentacji = brak kolizji.
4	„Czy wezwano Policję ruchu drogowego do tej kolizji? Czy spisano oświadczenie sprawcy?”	Normalna procedura przy stłuczce — jeśli nie — to nie chodziło o stłuczkę.

Nr	Pytanie	Czego szukamy
5	„Skoro doszło do kolizji, dlaczego nie spisaliście mandatu, notatki, oświadczenia, tylko kazaliście dzwonić po właściciela pojazdu?”	Ujawnia prawdziwy cel: ściągnięcie podejrzanego.
6	„Oskarżony twierdzi, że tego dnia nie prowadził pojazdu. Czy sprawdziliście monitoring pod sklepem, żeby potwierdzić, kto faktycznie zarysował auto?”	Brak weryfikacji = nie chodziło o kolizję.
7	„Zatem podsumowując: nie ma notatki, nie ma mandatu, nie ma oświadczenia, nie sprawdziliście monitoringu. Czy to normalna procedura przy kolizji drogowej?”	Pytanie retoryczne — sędzia sam widzi absurd.

BLOK 2: ROZDZIELENIE RODZINY

Cel: Udowodnić celowe izolowanie żony i dziecka w celu złamania psychicznego.

Nr	Pytanie	Czego szukamy
8	„Kiedy przyjechał oskarżony — kto był z nim w samochodzie?”	Ustalenie obecności żony i 5-letniego syna.
9	„Dlaczego umieściliście oskarżonego i jego kolegę w jednym radiowozie, żonę w drugim, a 5-letnie dziecko w trzecim?”	Brak logicznego uzasadnienia.
10	„Jakie było uzasadnienie operacyjne oddzielenia 5-letniego dziecka od matki?”	Nie ma takiego uzasadnienia.
11	„Czy wezwano pracownika socjalnego, pedagoga lub psychologa dziecięcego w związku z oddzieleniem małoletniego od rodziców?”	Obowiązek prawny — na pewno tego nie zrobili.
12	„Kto przebywał z dzieckiem w trzecim radiowozie? Proszę podać imię i nazwisko funkcjonariusza.”	Personalizacja — wymusza odpowiedzialność konkretnej osoby.
13	„Żona oskarżonego nie była podejrzana o żadne przestępstwo. Jaka była podstawa prawna jej zatrzymania i umieszczenia w radiowozie?”	Nie istnieje taka podstawa.

BLOK 3: ZASTRASZANIE ŻONY

Cel: Wydobycie przyznania lub kłamstwa na protokole.

Nr	Pytanie	Czego szukamy
14	„Kto rozmawiał z żoną oskarżonego w radiowozie? Proszę podać imię i nazwisko.”	Identyfikacja sprawcy gróźb.
15	„O co pytaliście żonę oskarżonego?”	Wymuszenie przyznania, że pytali o adres budowy.
16	„Czy informowaliście żonę oskarżonego o jej prawach? O sprawie do odmowy zeznań?”	Na pewno tego nie zrobili.
17	„Żona oskarżonego zeznaje, że grożono jej, cytuję: 'pójdiesz siedzieć, zabiorą ci dziecko, a z pracy w banku wylecisz dyscyplinarnie'. Czy Pan to potwierdza, czy zaprzecza?”	Jeśli zaprzeczy — mamy dwóch świadków (żona + oskarżony/kolega pośrednio) przeciwko jednemu policjantowi.
17a	„Skąd w ogóle wiedzieliście Państwo, że żona oskarżonego pracuje w banku? Czy była wcześniej legitymowana lub przesłuchiwana?”	Ustalenie źródła wiedzy policjantów.
17b	„Czy telefon komórkowy użytkowany przez oskarżonego był objęty podsłuchem lub inną kontrolą operacyjną?”	Zmuszenie do wypowiedzi na temat inwigilacji.
17c	„Czy wiedzieliście Państwo, że numer ten zarejestrowany jest na żonę oskarżonego i w ten sposób zdobyliście informacje o jej pracy?”	Powiązanie podsłuchu z pozyskaniem wiedzy o banku do szantażu.
18	„Skąd uzyskaliście adres budowy, na której przeprowadziliście przeszukanie?”	Musi przyznać: od żony. Pułapka zamknięta — adres uzyskany pod przymusem.

BLOK 4: WAGA NARKOTYKÓW (37,5 g vs 2,5 g)

Cel: Totalne zniszczenie wiarygodności dokumentacji policyjnej.

Nr	Pytanie	Czego szukamy
19	„Proszę wyjaśnić Wysokiemu Sądowi, jakim urządzeniem ważono zabezpieczone substancje na komisariacie?”	Typ wagi, kalibracja, data ostatniego przeglądu.
20	„Pierwszy wynik ważenia wyniósł 37,5 g plus 7,5 g, razem 45 g. Czy to jest prawidłowe?”	Potwierdza pierwszą wagę.
21	„Powtórne ważenie wykazało ok. 2,5 g. Różnica wynosi 42,5 g, czyli 93%. Jak Pan to wyjaśnia?”	Tu nie ma dobrej odpowiedzi dla policjanta.

Nr	Pytanie	Czego szukamy
22	<i>„Czy ważono substancje razem z opakowaniami, słoikami lub innymi pojemnikami?”</i>	Jeśli tak — celowe zawyżenie. Jeśli nie — waga była „zepsuta” (też kompromitujące).
23	<i>„Czy sporządzono notatkę o awarii wagi lub o przyczynie tak drastycznej rozbieżności?”</i>	Na pewno nie sporządzono — kolejny brak w dokumentacji.
24	<i>„Gdyby oskarżony nie zażądał powtórnego ważenia, w aktach figurowałoby 45 g zamiast 2,5 g. Czy Wysoki Sąd może ufać jakimkolwiek innym pomiarom dokonany przez tę jednostkę?”</i>	Pytanie retoryczne do Sądu.

BLOK 5: REAKTOR CHEMICZNY I MIESZADŁO

Cel: Obnażenie fikcyjnego dowodu — to będzie nokaut.

Nr	Pytanie	Czego szukamy
25	<i>„W protokole przeszukania wpisano zabezpieczenie 'reaktora chemicznego' i 'mieszadła magnetycznego'. Czy potwierdza Pan ten zapis?”</i>	Wymusza potwierdzenie.
26	<i>„Proszę opisać ten reaktor: jak wyglądał, jakie miał wymiary, z jakiego materiału był wykonany, jak był podłączony?”</i>	Obrońca zmusza do fantazjowania o czymś, co nie istnieje.
27	<i>„Proszę wskazać na zdjęciach z oględzin, gdzie dokładnie stoi ten reaktor.”</i>	Jeśli na zdjęciach jest garnek/słoik — to nie jest reaktor.
28	<i>„Wnoszę o okazanie dowodu rzeczowego — reaktora chemicznego — na sali rozpraw. Proszę Wysoki Sąd o zobowiązanie oskarżyciela do jego przedstawienia.”</i>	KLUCZOWY MOMENT. Prokurator przyzna, że go nie ma.
29	<i>„Reaktor chemiczny, rzekomo kluczowy element laboratorium narkotykowego, nie został fizycznie zabezpieczony. Dlaczego?”</i>	Nie ma dobrej odpowiedzi.
30	<i>„Jeśli rzeczywiście natknęliście się na profesjonalne laboratorium z reaktorem chemicznym, to dlaczego nie zabezpieczyliście najważniejszego dowodu? Czy zostawienie reaktora na miejscu jest zgodne z procedurą?”</i>	Absurd sytuacji sam się ujawnia.
31	<i>„Skoro reaktora nie zabezpieczono, to jak biegły chemik ma wydać opinię o jego funkcji i przeznaczeniu?”</i>	Odpowiedź: nie może. Zarzut z art. 54 u.p.n. upada.

BLOK 6: OBECNOŚĆ PRZY PRZESZUKANIU

Cel: Podważenie całego protokołu przeszukania.

Nr	Pytanie	Czego szukamy
32	„O której godzinie rozpoczęto przeszukanie budowy?”	Ustalenie ramy czasowej.
33	„O której godzinie zakończono przeszukanie?”	~10h trwania.
34	„Jak długo oskarżony był obecny przy przeszukaniu?”	~1h z 10h.
35	„Dlaczego wyprowadzono oskarżonego z miejsca przeszukania?”	Brak uzasadnienia.
36	„Czy powołano osobę przybraną w rozumieniu art. 224 § 3 k.p.k., która zastąpiłaby oskarżonego?”	Na pewno nie.
37	„Zatem przez 9 godzin prowadziliście czynności bez nadzoru oskarżonego ani jakiegokolwiek bezstronnego obserwatora. Czy to zgodne z procedurą?”	Nie jest.

BLOK 7: BŁĄD ADRESOWY ORAZ BRAK RATYFIKACJI POJAZDU (ul. Leśna 25/4 vs ul. Stawowa 6 / pojazd Renault Kangoo)

Cel: Wykazanie braku formalnego zatwierdzenia przeszukania przy ul. Leśnej 25/4 oraz pojazdu Renault Kangoo w ustawowym terminie 7 dni.

Nr	Pytanie	Czego szukamy
38	„Pod jakim adresem dokładnie przeprowadziliście Państwo przeszukanie mieszkania/budowy w dniu 9 kwietnia 2025 r.?”	Potwierdzenie, że czynność odbyła się pod adresem ul. Leśna 25/4.
39	„Czy przeszukiwaliście Państwo również samochód marki Renault Kangoo, którym na miejsce zatrzymania przyjechał świadek (kolega oskarżonego)?”	Potwierdzenie faktu przeszukania pojazdu Renault Kangoo.
40	„Czy okazywano Państwu postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubaniu z dnia 11 kwietnia 2025 r. zatwierdzające te przeszukania?”	Ustalenie wiedzy funkcjonariusza o dokumencie.
41	„W sentencji tego postanowienia, w punkcie 3, prokurator zatwierdził wyłącznie przeszukanie mieszkania rodziców przy ulicy Stawowej 6. A	Wykazanie rażącego błędu.

Nr	Pytanie	Czego szukamy
	<i>dlaczego zabrakło zatwierdzenia przeszukania budowy przy ul. Leśnej 25/4, skąd zarekwirowaliście Państwo płyny i rzekomy sprzęt?"</i>	
42	<i>„W punkcie 2 sentencji postanowienia zatwierdzono wyłącznie przeszukanie pojazdu marki Audi A4. Gdzie w sentencji postanowienia znajduje się zatwierdzenie przeszukania pojazdu Renault Kangoo?"</i>	Odpowiedź brzmi: nie ma takiego punktu.
43	<i>„Zatem przeszukanie przy ul. Leśnej 25/4 oraz przeszukanie pojazdu Renault Kangoo nie zostały zatwierdzone przez prokuratora w ustawowym terminie 7 dni. Czy zdaje Pan sobie sprawę, że oznacza to, iż czynności te są w świetle prawa bezprawne, a uzyskane z nich dowody są nielegalne?"</i>	Wykazanie rażącego i nieusuwalnego błędu proceduralnego organów.

CZĘŚĆ II: PRZYGOTOWANIE ŚWIADKÓW OBRONY

Świadek 1: Żona

Co musi zeznać: - Opis rozdzielenia rodziny do trzech radiowozów - Dokładne słowa gróźb (cytat: „pójdiesz siedzieć”, „zabiorą ci dziecko”, „stracisz pracę w banku, dyscyplinarnie cię zwolnią”) - Kto konkretnie groził (opis wyglądu/identyfikacja funkcjonariusza) - Stan emocjonalny dziecka podczas rozdzielenia - Fakt, że podała adres budowy wyłącznie pod wpływem strachu o dziecko i pracę - Stan świadomości o zatrudnieniu w banku (było jasne, że tam pracuje i utrata pracy to katastrofa życiowa) - Fakt, że numer telefonu komórkowego używanego przez jej męża był zarejestrowany na nią (co wyjaśnia, skąd policja powzięła wiedzę o jej zatrudnieniu w banku przez kontrolę operacyjną/podsłuchy)

Ostrzeżenia: - Musi mówić **spokojnie i rzeczowo** — emocje są naturalne, ale nie mogą przesłonić faktów - Nie wolno jej przesadzać ani dodawać niczego, czego nie jest pewna - Na pytanie prokuratora „czy to możliwe, że źle Pani zrozumiała intencje policjantów?” — odpowiedź: „Mój mąż był skuty w jednym aucie, moje 5-letnie dziecko zabrano do innego. Powiedzieli mi wprost, że zabiorą mi dziecko i wylecę z banku. Nie ma tu miejsca na nieporozumienie.”

Świadek 2: Kolega

Co musi zeznać: - Cel wizyty u podejrzanego (przyszli, pojechali razem na budowę kłaść panele) - Fakt wysłania go do sklepu autem podejrzanego - Opis zatrzymania pod sklepem przez 3 osoby w cywilu - Pretekst z „zarysowanym autem” - Zmuszenie do zadzwonienia po podejrzanego - Potwierdzenie, że na budowie prowadzono **prace remontowe** (panele, farby)

Ostrzeżenia: - Prokurator będzie próbował zasugerować, że kolega i podejrzany „umówili się na wersję” — kolega musi odpowiedzieć: „Mówię to, co widziałem i co mi zrobiono.” - Nie wolno mu spekulować o tym, co działo się na budowie po ich zatrzymaniu

CZĘŚĆ III: CHECKLISTA NATYCHMIASTOWYCH DZIAŁAŃ

Priorytet KRYTYCZNY (zrobić jak najszybciej)

- ☐ **Spotkanie z adwokatem** — przekazać mu Kartę Sprawy i projekt Zawiadomienia
- ☐ **Potwierdzić posiadanie protokołów obu ważeń** (37,5+7,5 g oraz ~2,5 g)
- ☐ **Zrobić kopie/skany wszystkich dokumentów** — oryginały trzymać w bezpiecznym miejscu
- ☐ **Ustalić dane kolegi** (pełne imię i nazwisko, adres, telefon) — gotowość do wezwania jako świadek

Priorytet WYSOKI (w ciągu 2 tygodni)

- ☐ **Adwokat weryfikuje zawiadomienie** i decyduje o formie/terminie złożenia
- ☐ **Adwokat sprawdza akta sprawy**: czy w wykazie dowodów rzeczowych figuruje fizycznie „reaktor” i „mieszadło”
- ☐ **Adwokat sprawdza protokół przeszukania**: godziny, kto był obecny, czy jest podpis osoby przybranej
- ☐ **Adwokat sprawdza**: czy istnieje postanowienie sądu zatwierdzające przeszukanie ex post (tryb „niecierpiącym zwłoki”)

Priorytet ŚREDNI (przed rozprawą)

- ☐ **Przygotować żonę i kolegę do zeznań** — omówić pytania z Części II tego dokumentu
- ☐ **Adwokat przygotowuje wnioski dowodowe**: oględziny „reaktora” na sali, przesłuchanie żony i kolegi
- ☐ **Adwokat analizuje opinię biegłego chemika**: ile gramów czystej substancji w 750 ml płynów
- ☐ **Rozważyć wniosek o niezależnego biegłego** do ponownej analizy zabezpieczonych płynów

ZAKAZY (przestrzegać bezwzględnie)

- ☒ **Nie kontaktować się z policjantami** z tej sprawy
- ☒ **Nie kontaktować się z ewentualnymi współpodejrzanymi**
- ☒ **Nie publikować niczego o sprawie w mediach społecznościowych**
- ☒ **Nie ujawniać nikomu (oprócz adwokata) strategii obrony**
- ☒ **Nie niszczyć żadnych dokumentów**, nawet pozornie nieistotnych

[!CAUTION] **Przypomnienie:** Wszystkie te materiały to szkice i propozycje. Ostateczne decyzje o strategii, wnioskach i terminach podejmuje wyłącznie Twój adwokat, który zna pełne akta sprawy i

| *realia sądu, przed którym sprawa będzie rozpoznawana.*